ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

FIȘA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI OBLIGAȚIILOR – CENZORUL ASOCIAȚIEI

Fișă întocmită conform Legii nr. 196/2018, Statutului Asociației (conținutul-cadru – Ordinul MDRAP nr. 1058/2019) și Regulamentului condominiului

Supusă aprobării în Adunarea Generală din 05.11.2026 (reconvocare 12.11.2026)

Funcția	Titular la data întocmirii	Temei al desemnării	Durata
Cenzor (persoană fizică autorizată)	Cenzorul Asociației (P.F.A.)	mandat acordat de AG; contract de prestări servicii/mandat (art. 60 alin. (8) din Legea nr. 196/2018)	conform contractului; reînnoibil prin hotărâre AG

1. Temei legal și statutar

- Legea nr. 196/2018: art. 46 alin. (5)–(7) (incompatibilități), art. 53 lit. a) și k) (alegere/revocare, mandatare pentru contract), art. 59 (rol, structură), art. 60 (condiții, garanție, rapoarte, răspundere), art. 61 (atribuții), art. 29 (sesizări ale proprietarilor), art. 69 (contrasemnarea predării-primirii administratorului).
- Statutul Asociației: art. 20 (incompatibilități), art. 27–28 (cenzorul), art. 28 lit. e) (controale inopinate), art. 36 (sesizările proprietarilor), art. 50 (vizarea actelor).
- Regulamentul condominiului: art. 23–24 (sesizări; lipsa calității de agent constatator).

2. Condiții de exercitare și incompatibilități

- persoană fizică: cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic; persoană juridică: obiect de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță fiscală (art. 60 alin. (1)–(2));
- incompatibil cu funcția de președinte sau membru al comitetului executiv (art. 46 alin. (5); art. 20 statut); nu poate fi administratorul sau rudă a acestuia; nu poate primi mandat de reprezentare în AG (art. 49 alin. (3) lit. f));
- fără condamnări definitive pentru infracțiuni economico-financiare (art. 46 alin. (7));
- la hotărârea AG, depune o garanție în contul Asociației, nu mai mică decât media lunară a cheltuielilor totale; se restituie după descărcarea de gestiune și încetarea contractului (art. 60 alin. (3)–(5)).

3. Atribuții (art. 61 lege; art. 28 statut)

Nr.	Atribuția / obligația	Termen / temei
1	Urmărește aplicarea legii, a statutului și a acordului de asociere de către președinte, comitetul executiv și administrator	permanent – art. 61 lit. a)
2	Verifică gestiunea financiar-contabilă (registrul de casă, registrul jurnal, fișe, extrase de cont, chitanțiere, facturi, state de plată)	permanent – art. 61 lit. b)
3	Verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe baza documentelor, registrelor și situației soldurilor întocmite de administrator; verifică lista lunară de plată înainte de afișare	lunar – art. 61 lit. c); art. 66 lit. m)
4	Întocmește rapoarte trimestriale pentru comitetul executiv	trimestrial – art. 60 alin. (6)
5	Întocmește și prezintă adunării generale raportul anual asupra activității sale și a gestiunii Asociației, cu propuneri de măsuri	anual, în AG din primul trimestru – art. 61 lit. d)
6	Execută controale inopinate ale contabilității și casieriei,	ori de câte ori este necesar – art. 61 lit. e)

Nr.	Atribuția / obligația	Termen / temei
	împreună cu 2 membri ai comitetului executiv; consemnează rezultatele în registrul unic de procese-verbale	
7	În cazul constatării unor nereguli, înștiințează proprietarii prin afișare la avizier	cel mult 5 zile de la constatare – art. 60 alin. (7)
8	Participă la adunările generale și la ședințele comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării; semnează procesele-verbale ale AG	art. 61 lit. f); art. 49 alin. (5)
9	Vizează documentele Asociației: convocator, hotărâri, contracte (inclusiv contractele de mandat), ordine de plată, procesul-verbal de predare-primire la schimbarea președintelui/administratorului	art. 56, art. 69; art. 25 alin. (3) statut
10	Primește și analizează sesizările proprietarilor privind hotărâri/decizii contrare legii sau prejudiciabile	art. 29 lege; art. 36 alin. (2) statut
11	Verifică evidența separată a fondurilor (reparații, rulment, penalități, speciale) și depunerea încasărilor în contul unic în 24 de ore	lunar – art. 67; art. 9–11 statut

4. Răspundere și drepturi

- răspunde personal sau solidar pentru daunele cauzate din culpa sa (art. 60 alin. (8) din Legea nr. 196/2018); deficitele constatate pot fi acoperite din garanție, cu aprobarea scrisă prealabilă a AG;
- este remunerat pe baza contractului de prestări servicii/mandat aprobat de adunarea generală (art. 60 alin. (8)); este revocat de AG (art. 53 lit. a));
- are acces nelimitat la documentele, registrele și conturile Asociației; administratorul și președintele sunt obligați să îi pună la dispoziție documentele solicitate;
- nu este agent constatator și nu aplică sancțiuni; sesizează organele competente (art. 24 regulament; art. 55 lit. r) lege).

Luat la cunoștință, Cenzor,

Cenzorul Asociației (P.F.A.)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Președinte,

Președintele Asociației (ap. 36)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____